

מסורת הש"ס

א) וינחיתיו לנָ: גיטין סד. חולין יב, א. ב) קינין פ"ב מ"א, א. ג) נרש מקבט דרך ארץ, ד.) נהריות וי, א. ה) וינע"ט במוס' גיטין סד. ו) ד"ה אסור, ז) ובטח מהי"ט במוס' קינין פ"ב משנה א נראה דהמוס' לא גרסי בגמ' הך דלדלו קן מפורשת אין לו במוס' עב"ל, ח) גי' א"מ שמינה כו' אבל כו' ב, ט) שיק' לע"ב, ט) ז"ל בענינין אחר,

הגהות הב"ח

א) גמ' אשה סמס ומה השליח אסור בכל הנשים: ב) שם הוה גסיבא לגבאר כי משוי: ג) רש"י ד"ה בשלמא בתרא דה"ל טס ד"ה אלף ותי' זה את זה אלא הכי קאמא כ"ל ודע"ה:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה בשוקא אשבח וכו' בלובי. י"י כמותות דף טו ע"א מוס' ד"ה דלמא אולא: ד"ה פ"ח וכו' דמארב פיר' ר"ג קשה לו כיון דנקטו דעיו' לייבס אס קן עדיין קשה דהוה אס ענמנו יטול לגרשה עתה לבשתמיבס דלא הוה דבר שלא בל לעולם ואי"כ מני משוי שליח כמו בחלה וי"ע:

הגהות מהר"ב

רנשבורג

א) רש"י ד"ה קן סמומה וכו' זה אספרתה לבין מטאות ממות גי"ב עיין לקמן דף כז ע"ב רש"י ד"ה הייטע טעמא וכו' ובשער התנך פ"ד הלכה א' מהל' פהמ"ק: ב) תוס' ד"ה כי משוי וכו' בקידושין שיהא לא עשאו עולם לך ולא כ"ל: ג) בא"ד נדך פריך אמתני' בשלמא ממני' נמחק מלת ממני' :

מוסף רש"י

אסור בכל הנשים שבעולם. שמה וז קרינת ארוסתו שקדש לו שלוחו היה. אלא אם חור שולחו לומר לו פלונית קדשתי לך. או לא קדשתי לך שם אשה שמה. אלא אם חור שולחו עושה שליחותו. כל שליחותן עושין שליחותן ומחזיקין להו כדך, ממחר שמרנו בשליחותן (וחזיו' יב, ב).

פ' הרא"ש

כגון שאמר הריני נזיר לדמן ידוע שאז יתחיל נזירותו וקודם הגעת הזמן אירע לו אונס: אסור בכל הנשים שבעולם דשמא קדש שלוחו אחת מקרובותיה: קן סתומה שלא פירש איזו לעולה ואיזו לחטאת או שפרח לבין חטאות המתות כגון שמתו בעליהן או נתפזרו שבעולם דהלכה למשה מסיני שימותו ודו"ה דהוה מצי למתני קן מפורשת כגון שפירש איזו

לעולה ואיזו לחטאת אלא שהיה צריך לפרש ובלבד שיכיר הנשאת את היא חטאת או עולה דאם אינו מכירה אינו יכול ליקח לה זוג דאניה ראיה להקרבה שהעולה נעשית למעלה והחטאת למטה ולא רצה להאריך ותנא קן סתומה וגם אורחא למחלא שאינו מכיר אם עולה אם חטאת כשנאמר וזגה אלא כשהם ביחד או נקיל להכירם אי"נ נקט קן סתומה וסמך סיפא דמת לבין קרובות פסול ופסול א' כנגדו ואם היה מפורש היה פסול שנים ועשר: ואילו שאר קינין דעלמא מתקנין ולא פסילין לך קינין שבעולם דלמא וז שפרחה היא אחת מהן ונמצא מחכפר בקרבן חבירו: אמינא לך איסור דניחא דבשעה שקדשה השליח היתה נחה וקבוצה בביתה הלכך היתה חשובה בין כל הנשים שבעולם כמחצה על מחצה ואילו עשאו שליח לקדש לו נשים הרבה וקידש חצי הנשים שבעולם היו נאסרות כל הנשים משום ספק קרובות אפילו אי נידיי משום

הריני נזיר

לא וקדש לי אשה סמס. שלא פירש לו בלחיו עיר ואילו אשה: חוקה **שליח עושה שליחותו**. והלך וקידש לו אשה וכיון שלא פירש לו הי מינייהו קדיש ליה ולא ידע איזו קדש לו ואי דער אותו האיש ונסיב איתתא דלמא וז היא אמה או בתה או אחותה של אותה האשה שקדש

לו שלוחו והן כולן אסורות לו כדאמר הסם^א (קדושין דף עו) המקדש את אשה אוסר עליו שבע עריות: קן **סמומה**. אחד מחייבי קינין כגון הזב והזבה יולדת ומזורע שהפרישו להן שמי תורין או שני בני יונה ועדיין לא קראו להן שם איזו לחטאת ואילו לעולה ופרח גזול אחד מהן לאזיר העולם א| או שפרחה לבין חטאות ממות כגון שהיו שם אימה| חטאות המתות כגון חטאת שכיפרו בעליה כו"ד| ונתערבה ביניהן ואין ידוע איזו היא דלין לה שזב תקנה: **יקח גזול לשני**. ואמ"כ יפריש אחד לחטאת ואחד לעולה: (גליון להכי קאמר בין חטאות המתות דלילו נתערבה בין חטאות חיות והנך חטאות ידייה נינהו מני למיסב חד מינייהו ועבד ליה זוג להאי והא דלא נתערב הוה ^בוקריב לה עולה): **ואילו קן מפורסם**. שפרח אחד מהן ואינו יודע איזו ג| היא אין לו תקנה לפי שאין יודע איזו לחטאת ואילו לעולה ד| ואע"ג דפירש כיון דלא הוי מרזייהו קמיה לית בהו היכרא דלא ידע אי האי שני הוי חטאת או עולה: **ואילו שאר קינין דעלמא מסקנן ואמאי לימא**. לכל מהן דמיימי קינין היינו האי דפרח לפלוני אתמוול ונמלא מתפכר בקרבן חבירו דהא אמרת שהוא אסור בכל הנשים שבעולם: **אמר ליה אמינא לך אנה אשה דלא ניידא**. דכל כבודה בת מלך

פנימה והואיל דקביעה הוה ליה כמחנה על מחנה ואסור ואת מותבת לי מאיסורא דנייד דאיכא למימר דהתם דבין הוא דלישתרו משום דלית בה טעמא דכל דפריש מרובא דהימירא פריש: **וכי סימא גני אשה נמי אימור**. האי בעל אשכחיה להאיא איתתא בשוקא דניידא ולישתרי בה דכל דפריש מרובא פריש אכתי לא דמי דלילו איתתא הדרא לניחותא כיון דעיילא לביתה הויה לה קבועה אלא גני כז' וכלא נדך לה איסורא דניידא: **ומורה ר' יוחנן בנאש שאין לה כס כו' ואלא אחות**. פנויה ואע"פ ה| וכו' דלאחר מכן הויה לה חדא מהני קרובותיה פנויה כיון דבזמן ששילט זה שלוחו היתה האחת נשואה והאחת פנויה וזה ז| וקידש את הפנויה אין חוששין לומר שמה שלוחו בל לכהן וקידש את אחותה לאחר שנתגרשה ונמלא זה פוגע באחותה ויש צו משום איסור שתי אחיות דסתמא דמילתא כי משוי איניש שליח במילתא דקיימא קמיה בלא איסורא אבל במלחא דלא קיימא קמיה כגון וז דבהיהא שעתא דקא משוי שליח להאי הוה מיינסבא לגבדא לא משוי איניש שליח: **בשלמא בתרא**. להכי מנגלא את הראשון ו| דזה קאים קמיה האין מיר קדמאה ואיכא למימר דהואיל וקאים קמיה מיחייב בקרבן מנגלחתו: **אלא קדמאה**. אמאי מנגלא את השני והא דבהיהא שעתא לא הוה האי מזיר קמיה ואת הוא דאמרת ט|מילתא דלא קאים קמיה דאיניש לא מסיק דאעמיה לקבליה עילייה טו|ואמאי אמרת דמנגלחים זה את זה: הכי

מספק ט| ומשני כי משוי איניש שליח במילתיה דליהו מצי עבד וכו' פ' ודאי דעת האדם אפילו במידי דלא קאי קמיה והלכך הראשון נפטר בגילוח השני אבל שליחותא ט| (בעא) ^אידלא מצי איניש משוי שליח אלא במילתיה דמני עבד נפשיה בשעה שעושה שליח דהא נסיב^א לא מצי לשוויה שליח לקדש לו אף כשתתגרש ואף קדשה^א השליח אינה מקודשת ואם תאמר דהא מעשים בכל יום שהאשה אומרת לחזירתה לושי קמח והפרישי חלה בעצורי וגם תלמידים של בית רבן אומרים כן ואיך נעשה שליח בדבר הזה הא בשעה שעושה אותה שליחות לא היתה יכולה בעצמה להפריש חלה מקמח זה שאינו צר חיובא שאין מפרישין חלה מקמח ואומר רבינו חס דיש צידה להציא עיסה מגולגלת ולומר עיסה זו תהא חלה על קמח לכשיהיה נילוש ודברים שצידה קיימים דלין זה דבר שלא בל לעולם כיון^א שצידה ללוש ולגלגל העיסה קרוי שפיר בל לעולם כיון שצידה לעשות כדאמר פרק האומר לחבירו (קדושין דף קכג): פירות ערובה זו תלושה יהא תרומה על פירות ערובה זו מחוברת לכשיתלשו ונתלשו דבזרי קיימין דכל שצידו לעשות לאו כמחוסר מעשה דמי וצידו לתלושם ומכל מקום בזהאי טעמא לחודא לא סגי לן למימר דמני למיעבד שליח כאן כיון דצידו ללוש ולגלגל * . מדאמר פרק רבן גמליאל (יבמות דף נג.) האומר לחבירו כתוב גט לארוסתי לכשאכניסנה אגרסנה הרי זה גט מפני שצידו לגרשה מיהא^א אם ירלה וצעי התם ליצימתו מהו ומאי קא מיבעיא ליה והא צידו לבא עליה ולגרשה אלא ודאי כיון דהשתא לא מצי לגרשה לא מצי משוי שליח כיון דמחוסר מעשה לבא עליה הכא נמי כיון דהשתא איזו לא מצי להפריש איזו קרוי צידו מה שצידו ללוש ולגלגל לענין זה שיכול לעשות שליח כיון דמחוסר לישא וגילגול:

פרק שני נזיר

דלא צריכא אטו רישא: **אסור בב' הנשים שבעולם**. וא"ת וכי"ע יאסרו לישא נשים דשמא זאת היא שנתקדשה ע"י שליח ולר"מ דהנשים נאמנות לומר לא נתקדשתי מינה גדולות קטנות שאינן יודעות אם אציהם קבל עבזון קדושין^א מאי איכא למימר וכבר מת אציה וי"ל

דמדאורייתא אפילו הוא שרי לישא דאזלינן בתר רובא [מלומר] מקרובות^א המקודשת היא ואינו אלא קנסא בעלמא שעשה שליח סתם ולא פירש לו קדש לפלונית ולדדיה קנסו ולאחריו לא קנסו [וא"ת] וליהוי איסורא דאורייתא דהויא ליה קבוע וכל קבוע כמחנה על מחנה דמי וי"ל דלא אמרינן קבוע כמחנה דמי אלא כשהאיסור ניכר לעצמו והסיכר ניכר לעצמו אבל כשאין האיסור ניכר לעצמו לא אמרינן קבוע ט| :

קן סתומה. דזו חזה שמיציאין חטאת העוף ועולת העוף וסמומה פירוש זז חזה^א שהעצלים לא פירשו בשעת לקיחת עצלים איזוהי לעולה^א ומש"ה נקט סמומה ודחי מפורשם היה צריך להאריך ולפרש איזוהי פרח העולה [ואן] החטאת ולהכי קינר בלשנו ואמר דפרח אחד מהם: **ואי"ל שאר קינין בעלמא מתקבן ואמאי לימא בל דהא וחדא**

הוא. [דלמא ט| אותו שפרח כלומר והוקבע כבר לרזובן ואיך ינא שמעון צו ידי חובות ואו"ת והא כבר פירשנו דלעלמא לא קנסו ויש לומר דמשמע ליה דשאר קינין דעלמא אפי' לרזובן מיתקן אס יאטרך לקן אחד [ליציב אחרת] אמאי היה קנסו לדמיה הי"ע יקנסוהו שלא שמר קיניה ולומר שזה פרח מקן ראשון והוקבע ליציב ראשון:

אשה דא ניידא. ונהי דלא קבוע לגמרי כדפ"ל מ"מ דמיא קלת לקבוע ויש להחמיר: **בשוקא אשבח וקדיש**. * כלומר היכא דמלא אותה בשוקא היה לנו לומר שיוכל לקדשה דלא קביעה הויה ואי"כ לא הויה קבוע: **התם הדרא צניחותא**. דמי לקבוע: **באשה שאין לה בת כו'**. פ' כגון ט| [שמנאן] שליח צ"ח ניסן אלל כלי* קרובותיה שראויה רחל וז לאסור מקדושה הוו נשואות צ"ח ניסן כשעשה שליח ואע"פ שנתגרשו קודם יום הקדושין מותרת רחל וז למשלח דמפרש טעמא דמשעה דקאמר הויין נסיבן: **כ"י משוי איניש שליח במיר"תיה דקיימא קמיה**. כלומר [אין] דעמו שיקדש לו אשה שנתגרשה אחרי כן הלכך אפילו אם קידש אחת מקרובותיה של רחל לא נאסרה רחל בקדושין^א שהוא ג| עשאו שליח לכך לא חלו קדושי קרובי^א רחל והשתא קס"ד דלין דעת האדם אלא במידי דקאי קמיה לכך פריך אמתני'^א בשלמא ג| ממני' בתראה איכא קדמאה קמיה שנדר כבר ואיכא למימר דדעתיה עליה ולכך פטר עצמו בקרבותו הראשון אלא קדמאה מ'י איכא בתראה כשנדר הראשון ואי"כ לא היה דעתו עליו להציא קרבות ואיך יפטר מנדרו בזהבא קרבותיו של שני: **ב' מ'.** כלומר היכי דמי שלא היה לה אחות ועתה יש לה ומן הדין הוה ליה לומר היכי דמי אלא משום דלשון מיר משונה ויש ליישב הלשון דמאי טעמא דלעולם הוה ידע שפיר דמיייר כגון דנסיבין לגבזי מכל מקום עתה שנתגרשו יש לנו לספק ולאסור נפטר דעת האדם אפילו במידי דלא קאי קמיה והלכך הראשון נפטר דהיינו לנו תלכות שמא בשעה שקדשה לא היתה בקועה ולא היתה כחצי הנשים שבעולם הדרה חיתא הכא נמי דנייד דאימיר בשוקא אשכת וקדיש דחומרא יחירה היא לאסור כל הנשים שבעולם והיה לנו תלכות שמא בשעה שקדשה לא היתה בקועה ולא היתה כחצי הנשים שבעולם אחר שקדשה וכיון דקבועה היא השתא חשובה כחצי הנשים אבל עוף אין לו קביעות אפילו כשתחור לקנו דחזיר גודד ממקומו ופורח מקן לקן ואין לו קביעות מקום: שאין לה בת דניחוש לחמות וגם לא בת בת וגם לא בת כן דניחוש לאם חמיו ואם חמותו ולא אם דניחוש לבת אשתו וגם לא אם אם ולא אם אב דניחוש לבת בתה ולבת

בנה ואע"פ שהיתה לה אחות והיתה נשואה בשעה שמנה את שלוחו לקדש לו אשה ונתגרשה לאלתר לאחר מינוי השליחות מותרת היא ולא חיישין שמא קדשה שלוחו אחר שנתגרשה: במילתא דלא קיימא קמיה לא משוי איניש שליח וקס"ד דמקשה [וממתין] דלא מסיק איניש אדעתא למנותו שליח למה שאין בידו לעשות עתה הלכך לא הוי שלוחו לקדש לו אותה אשה שנתגרשה אחר מינוי השליחות ואם קידשה לו אינה מקודשת ומותר בקרבותיה אבל אם פירש בפירוש שעשאו שליח אפילו לנשים שהן עתה אסורות אם יהיו מותרות הוי שלוחו לפי מאי דס"ד השתא: בשלמא בתראה שאמר ואני ועלי לגלח נזיר איכא קדמאה קמיה (שהם ניכר) [שכבר] נזר בזירותו יכול השני לפוטרו אלא קדמאה בשעה שקיבל עליו לגלח נזיר אכתי לא נזר השני והיאך נאמר שדעתו היה לפוטרו אם יקבל עליו נזירות הא לא מסיק איניש אדעתיה

יב.

עין משפט

נר מצוה

יב א מיי פ"ט מהלכות אשיות הלכה ו סמג עשין מח טור ש"ע אה"ע סימן לה סעיף ה:
ג ב מיי פ"ט מהלכות פסולי מוקדשין הל' א:
יד ג מיי פ"ט מהלכות אשיות ה"ו סמג עשין מח טו"ע אה"ע סימן לה סעיף יא [ונבהר"ף פ"ב דקדושין דף כל ע"ה ובהל"ש שם סימן ט]:

נוסחת הריב"ן

[א] מחלות חמש: [ב] קרי: [ג] לשני: [ד] לעולה הס"ד ואח"כ מה"ד:
ואלו: [ה] ואע"פ שלאחר מכן הורא לה אחות פנויה כיון כו':
[ו] השלמא: [ז] דהוה: [ח] דממילתא: [ט] אלא אמאי קא אלתת כו' ואי"ו הס"ד ומי"ה דהכי קאמר:

הגהות התוספות

- ז"ל וביט. או ז"ל ולר"ת דמפרש כו'. ז"ל וכבר מת אציה מאי איכא למימר.
- ומיבת וכבר מת אציה שאח"כ נמחק. ז"ל דלא מקרובות כו', ומתב מלומר נמחק. ז"ל מיבת זז חזה נמחק. ז"ל איזוהי לחטאת ואיזוהי לעולה. ז"ל דלמלא האי הוא. ז"ל לא דמי לקבוע. ז"ל וכל ומיבת אלל נמחק. ז"ל וכו'. ואינו צידור בפניע' אלא המשך אחד לציור שלפניו.
- ז"ל בקדושין אלו.
- בס"פ קריות. ז"ל.
- ז"ל אלל ממתי'. ז"ל אלל שליחותא שאני דלא כו'.
- ז"ל והכל כיון דמסיקין.
- ז"ל אס קדשה.
- ז"ל דמיון. ז"ל מהשתא.

פ' הרא"ש (המשך)

דרוב כל הנשים אסורות עליו משום ספק קרובה השתא נמי נאסרות כל הנשים כיון שהאוסר קבוע אע"פ שאין הנאסר קבוע: ואת אמרת לי איסורא דנייד העוף הפורח הוא נד בעולם וכיון דלא הוי קבוע אין לו כח לאסור דבטל הוא ברוב קנין שבעולם אבל אי הוי קבוע חשבינן כאילו חצי קנין שבעולם אסורים כדחשבינן האשה המקודשת כאילו קדש חצי הנשים שבעולם וכי חיתא הכא נמי דנייד דאימיר בשוקא אשכת וקדיש דחומרא יחירה היא לאסור כל הנשים שבעולם והיה לנו תלכות שמא בשעה שקדשה לא היתה בקועה ולא היתה כחצי הנשים שבעולם אחר שקדשה וכיון דקבועה היא השתא חשובה כחצי הנשים אבל עוף אין לו קביעות אפילו כשתחור לקנו דחזיר גודד ממקומו ופורח מקן לקן ואין לו קביעות מקום: שאין לה בת דניחוש לחמות וגם לא בת בת וגם לא בת כן דניחוש לאם חמיו ואם חמותו ולא אם דניחוש לבת אשתו וגם לא אם אם ולא אם אב דניחוש לבת בתה ולבת